



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/268/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

שושנה פרפורי
פעמוני יוסף 2, תל אביב - יפו
טל': 0546304001
דוא"ל: shoshafarfoory@gmail.com

התובעת:

נגד

נציגות הבית המשותף ברחוב יוסף פעמוני 2, תל אביב
ע"י איתי גפן, אבי רוזנר
פעמוני יוסף 2, תל אביב - יפו
טל': 0556601976

הנתבעת:

החלטה

1. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב יוסף פעמוני 2 בתל אביב, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 501 בגוש 6107 (להלן - "הבית המשותף").
2. הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 15 קומות, וכולל 53 דירות.
3. התובעת, שושנה פרפורי (להלן - "התובעת"), היא מחזיקה (שוכרת לשעה) בדירה בבית המשותף.
4. הנתבעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "הנתבעת").
5. בכתב התביעה עתרה התובעת למתן סעד הצהרתי לפיו הנתבעת אינה רשאית להורות העלאה רטרואקטיבית של גובה הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ('דמי ועד בית'), וכן למתן צווי עשה המורים לנתבעת להמציא לתובעת המסמכים המאששים ההחלטה ל"העלאת מסי הוועד גורף לכלל הדיירים על שנת 2025", ולקבל "המחאות בגין כל שנת 2026".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/268/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. בהתאם להלכה הפסוקה, מצאתי להידרש ביוזמתי לשאלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה דנן (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פורסם ב"נבו" (17.3.2016)).
7. סמכותו השיפוטית של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. בהתאם להוראת סעיף זה, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: עניין קניון לב כרמיאל, פסקה 20 לפסק הדין).
8. משהמפקח על רישום מקרקעין מהווה טריבונל שיפוטי ייחודי, פורשו סמכויותיו בפסיקה באופן דווקני ונקבע כי אין להרחיב גדרן של אלה.
9. בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים, ובכללם חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008. בנוסף, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.
10. אשר לזהות הצדדים, נקבע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין). הוראת סעיף 73 לחוק המקרקעין מוסיפה ומורנו סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוך, אשר נציגות הבית המשותף היא צד לו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/268/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. במיושם לענייננו, בהתייחס למהות הסכסוך, עניינה של התביעה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, כקבוע בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין. בהתאם להוראת דין זו, "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר" (ההדגשה אינה במקור).
12. בעל דירה הוגדר בסעיף 52 לחוק המקרקעין, לאמור: "לגבי דירה שהוכרה לדורות - החוכר לדורות או חוכר המשנה לדורות, לפי העניין, זולת אם נקבע בחוזה החכירה שלעניין פרק זה לא יראו אותם כבעלי דירה".
13. בהתאם להוראות דין אלה, נקבע בהלכה הפסוקה כי החובה הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, לתשלום הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, אינה חלה על מחזיק (שוכר לשעה) מטעם בעלים של דירה (ראו גם: בע"א (ת"א) 1730/99 צ.ה.ר חברה לפיתוח בנין בע"מ נ' יום טוב עבוד שבבי (1987) בע"מ, פורסם ב"נבו" (31.12.1999)). כפי שהוסיפה וקבעה לאחרונה כבוד השופטת לימור ביבי, בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, "ככל שעילת התביעה אינה מאפשרת תביעה כנגד מחזיק - וכך הם פני הדברים בנוגע לעילת תביעה בנוגע להוראות סעיף 58 - לא יתקיים התנאי השני [זהות הצדדים], ומשכך לא תקום סמכותו של המפקח" (עש"א (ת"א) 6697-03-25 מגדל ב.ס.ר 1 רמת גן ניהול בע"מ נ' פלמינגו אי.אן.אר. בע"מ, פורסם ב"נבו" (11.6.2025)).
14. עמד על כך המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), בהבחינו בין הוראות חוק המקרקעין והתקנון, המטילות על 'בעל דירה' הגבלות ביחס לשימושים המותרים בדירה וברכוש המשותף, לבין הוראות בחוק זה ובתקנון, המטילות על 'בעל דירה' חיובים (שם, עמודים 438-440). לדידו, הוראות המטילות חיוב על בעל דירה אינן חלות על מחזיק דירה שהינו שוכר לשעה או ברשות, משנתכוונו לחייב את בעל הדירה בלבד. בהלימה, לא ניתן לחייב מחזיק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/268/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(שוכר לשעה) בדירה בבית משותף בתשלום הוצאות החזקה מכוח הוראות סעיף 58 לפרק ו' לחוק המקרקעין, ואין בידו הזכות להגיש תביעה נגד נציגות בית משותף מכוח הוראות דין אלה.

15. אף בהתאם לתקנון המוסכם החל על הבית המשותף, אשר נרשם ביום 20.6.2001 (להלן - "התקנון המוסכם"), בעל דירה בבית המשותף הוא החב בתשלום חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף. כלשון הוראות סעיף 10 לתקנון המוסכם, "על בעל דירה לשאת בחלקו בכל הוצאות הנציגות והוצאות חברת הניהול, לרבות הוצאות מימון ותקורה, הכל כמפורט (להלן 'ההוצאות'). חלקו של בעל הדירה בהוצאות ייקבע על פי חלקו ברכוש המשותף, כמפורט בסעיף 3 לעיל. ... בעל דירה חייב לשלם לנציגות את חלקו בהוצאות בין אם הוא מחזיק בדירה בעצמו, בין אם השכיר או הרשה את השימוש בה לאחר, ובין אם אין הוא או אחר מטעמו משתמש בה בפועל בכלל. ... הנציגות וחברת הניהול יאמזו מפעם לפעם את ההוצאות המשווערות ויקבעו בהתאם את חלקו של בעל דירה בהוצאות המשווערות, בהתחשב בהוראות המפורטות לעיל, והכל בהתאם לשיעור חלקו בהוצאות כפי שנקבע בסעיף 10(ב) לעיל. בעל דירה מתחייב לשלם לנציגות את חלקו בהוצאות המשווערות כאמור, בהתאם לחשבונות שיוגשו לו על ידי הנציגות ו/או חברת הניהול עבור כל שלושה חודשים מראש. כל התשלומים שעל בעל דירה לשלם לנציגות ישולמו על ידו במשרדה של חברת הניהול או על ידי מתן הוראת קבע בנקאית, לפי הסדר שתקבע הנציגות ו/או חברת הניהול או בכל אופן סביר אחר שתורה עליו הנציגות ו/או חברת הניהול. תוך תקופה שלא תעלה על שישה חודשים מתום כל שנה קלנדרית, תערוך הנציגות ו/או חברת הניהול חשבון סופי של ההוצאות בשנה הקלנדרית האמורה ותמציא העתק מחשבון זה לכל בעלי הדירות. ... בעל דירה חייב לשלם לנציגות את ההפרשים, במידה ויהיו כאלה, בין הסכומים ששילם על חשבון חלקו בהוצאות המשווערות ובין חלקו בסכום ההוצאות על פי החשבון השנתי הנ"ל, וזאת תוך 15 ימים מהיום שבו הגישה לו הנציגות ו/או חברת הניהול את החשבון השנתי. במידה וההפרשים יהיו לזכותו של בעל דירה, יזוכה חשבונו אצל הנציגות ו/או חברת הניהול. הנציגות תהיה רשאית להשקיע כל כסף עודף שיהיה ברשותה מכספי הפקדונות (לפי פסקה ג' לעיל)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/268/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- ומההשתתפות בהוצאות, בכל צורה שתמצא לנכון, ובתשואה שתתקבל בגין כך יזוכה חשבון ההוצאות או הפקדונות, לפי העניין" (ההדגשות אינן במקור).
16. אין חולק, כי התובעת אינה 'בעל דירה' בבית המשותף. כלשונה בכתב התביעה, התובעת "שוכרת דירה" בבית המשותף "מאת הבעלים מר ישראל צרור".
17. ללמדנו, כי בהתאם להוראות חוק המקרקעין והתקנון המוסכם - מכוחם קונה המפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בתביעה דנן - אין לתובעת זכות תביעה נגד נציגות הבית המשותף בעניין הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף. דהיינו, לא מתקיים התנאי בדבר זהות הצדדים בהינתן מהות הסכסוך.
18. לפיכך, הנני להורות מחיקת התביעה על הסף, בהעדר סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בה.
19. הדיון הקבוע ליום 2.7.2026 - בטל.
20. משטרם הומצאו כתב התביעה וההזמנה לדין לנתבעת, וממילא משטרם הוגש כתב הגנה, איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ה' אדר תשפ"ו, 22 פברואר 2026, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו